

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1162/2530

นายวีระ อิ่มประเสริฐสุข

โจทก์

นายรุ่งจิ๋ว แซ่เอี้ยะ กับพวก

ผู้ร้อง

นายซัว แซ่เอี้ยะ

จำเลย

นายจิตติ กนกดีชริน ทนายผู้ร้องที่ 1 ที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า หากบังคับคดีไปก่อนแล้วจะทำให้ผู้ร้องทั้งสองได้รับความเสียหายและเดือดร้อนไว้ที่อยู่ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 61)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องจากโจทก์และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยจำเลยตกลงยินยอมรื้อถอนบ้านเลขที่ 633/2 และ 623/3 ออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 3895 ตำบลมักกะสัน(ประแจจีน)อำเภอดุสิต(พญาไท) กรุงเทพฯ ฯลฯ และตกลงจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ดังกล่าว ฯลฯ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องว่า จำเลยผิดนัด ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาขอให้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการรื้อถอนบ้านเลขที่ 623/2 และ 623/3 ออกไป

จากที่ดินของโจทก์ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำขอของโจทก์แล้ว (อันดับ 14)

ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า ผู้ร้องทั้งสองมิใช่บริวารของจำเลย บ้านเลขที่ 623/3 เป็นบ้านของผู้ร้องทั้งสองที่สร้างขึ้นเองมิใช่ของจำเลย และจำเลยไม่เคยอยู่อาศัย ผู้ร้องปลูกบ้านโดยอาศัยสัญญาต่างตอบแทนกับเจ้าของที่ดินเดิม โดยเสียเงินกินเปล่า และตกลงให้เช่าอยู่ตลอดมา หากโจทก์ซื้อที่ดินจริงก็ย่อมรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ในอันที่จะต้องให้ผู้ร้องเช่าอาศัยอยู่ในที่ดินต่อไปตามสัญญาต่างตอบแทน ด้วยเหตุที่ผู้ร้องทั้งสองเป็นเจ้าของบ้านและมีได้เป็นบริวารของจำเลย แต่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีนี้ และคิดว่าไปแต่งทนายมิได้เป็นลายมือชื่อของจำเลยจริง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทำการไต่สวนคำร้อง ของ ผู้ร้องทั้งสองและมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีรื้อถอนบ้านเลขที่623/3 ของผู้ร้องด้วย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ทนายผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 55,54)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้งดการรื้อถอนบ้านพิพาทไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 45 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกายกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกายกคำร้อง ค่า
คำร้องเป็นพับ

(ยงต์ พิรวินิจ-พลจิตต์ ดียืน-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>